

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7806/2540

บริษัท พัฒน กลการ จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรม น้ำแข็ง สยาม
จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/30, มาตรา 193/33 (5), มาตรา 224, มาตรา 472, มาตรา 488
ป.วิ.พ. มาตรา 249

โจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลยชำระหนี้ที่ต่างจากการซื้อ เครื่องทำน้ำแข็งหลอด โดยโจทก์มิได้กล่าวอ้างถึงสัญญาติดตั้งเครื่อง การที่โจทก์ยกสัญญาติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็งหลอดขึ้นอ้างในฎีกา เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่มีได้ยกขึ้น ว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่งดังนี้โจทก์จึงนำเงินที่จำเลยชำระแก่โจทก์มาหักเป็นค่าติดตั้งเครื่องไม่ได้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 472ที่บัญญัติให้ผู้ขายต้องรับผิดชอบผู้ซื้อในความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินซึ่งขาย และผู้ซื้อที่มีสิทธิที่จะยึดหน่วงราคาที่ยังไม่ได้ชำระแก่ผู้ขายตามมาตรา 488 นั้นจะต้องเป็นความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ก่อนแล้วหรือมีอยู่ในขณะทำสัญญาซื้อขายหรือในเวลาส่งมอบทรัพย์สินที่ขาย ส่วนความชำรุดบกพร่องที่มีขึ้นภายหลัง ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบเครื่องทำน้ำแข็งหลอดที่จำเลยซื้อจาก โจทก์ไม่สามารถผลิตน้ำแข็งได้ 15,000 กิโลกรัมต่อ24 ชั่วโมงตามสัญญาได้ เพราะเกิดจากการตั้งเครื่องคอมเพรสเซอร์ห่างจากเครื่องทำน้ำแข็งหลอดมากเกินไป จึงทำให้แรงอัดแอมโมเนียอ่อน และทำให้ลินไอดีไอเสียแตก ซึ่งเป็นความชำรุดบกพร่องที่มีขึ้นในภายหลังที่จำเลยรับมอบและใช้

ประโยชน์มาแล้วจำเลยจึงมีหน้าที่ต้องชำระเงินส่วนที่ยังค้างชำระให้ แก่โจทก์ ส่วน การที่โจทก์ติดตั้งและเกิดมีความชำรุด บกพร่องอย่างไร โจทก์จะต้องแก้ไขให้จำเลย หรือไม่ เป็นเรื่องที่จำเลยจะต้องดำเนินการตามข้อสัญญาที่มีอยู่อีกส่วนหนึ่ง จำเลย จะอ้างมาเป็นเหตุยึดหน่วงราคาไม่ยอมชำระราคาให้แก่โจทก์หาได้ไม่ จำเลยที่ 1 ได้ ชำระเงินค่าซื้อเครื่องทำน้ำแข็งหลอดให้แก่โจทก์เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2532 สิทธิเรียกร้องของโจทก์เป็นการที่ผู้ประกอบการค้าเรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบให้แก่จำเลย และจำเลย ใช้เครื่องทำน้ำแข็งหลอดที่ซื้อผลิตน้ำแข็งออกขาย จึงเป็นการที่ได้ทำเพื่อกิจการของฝ่ายลูกหนี้ นั้นเอง จึงมีอายุความ 5 ปี ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/33(5) โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2535 ยังไม่เกิน 5 ปี คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ ดอกเบี้ยที่โจทก์ฟ้องให้ จำเลยรับผิดชอบเนื่องจากการผิดนัดไม่ชำระเงินแก่โจทก์ เป็นดอกเบี้ย ที่กำหนดแทนค่า เสียหายตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคหนึ่งและไม่มี กฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 กรณีมิใช่ดอกเบี้ยค้างชำระซึ่งมีอายุความ 5 ปีตาม มาตรา 193/33(1)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสองสั่งซื้อเครื่องทำน้ำแข็งหลอดไปจาก โจทก์ และกำหนดชำระราคาเป็นงวด จำเลยทั้งสองได้รับเครื่องทำน้ำแข็งหลอดแล้ว ผ่อนชำระราคาให้เพียง 890,000 บาท ยังคงค้างชำระอยู่อีก 854,405 บาท คิดค่าเสียหายเป็นดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดถึงวันฟ้องเป็นเวลา 6 ปี 6 เดือน เป็นเงิน 416,522 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,270,927 บาท ขอให้บังคับจำเลย

ทั้งสองชำระเงินจำนวน 1,270,927 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จาก
ต้นเงินจำนวน 854,405 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 2 สั่งซื้อเครื่องทำน้ำแข็งหลอดเพื่อกิจการของ
จำเลยที่ 1 มิใช่เพื่อกิจการส่วนตัวของจำเลยที่ 2 เครื่องทำน้ำแข็งหลอดที่โจทก์มา
ติดตั้งให้ผลิตน้ำแข็งได้เพียง 10,000 ถึง 12,000 กิโลกรัมต่อ 24 ชั่วโมง เครื่องเกิด
ไฟฟ้าช็อตและเดินขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติโจทก์ก็ไม่สามารถซ่อมให้มี
ประสิทธิภาพตามสัญญาได้ จำเลยผ่อนชำระราคาเครื่องทำน้ำแข็งหลอดให้แก่โจทก์
ไปแล้ว 1,140,000 บาทซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับเครื่องทำน้ำแข็งหลอดที่โจทก์ติด
ตั้งให้จำเลยเพราะไม่สามารถผลิตน้ำแข็งได้ 15,000 กิโลกรัมต่อ 24 ชั่วโมง โจทก์
จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกราคาที่เหลือตามฟ้องคดีโจทก์ขาดอายุความสองปีแล้ว และที่
โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปี 6 เดือน ก็ขาดอายุความเช่นกัน ขอ
ให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 650,000
บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2529 เป็นต้นไป
จนกว่าจำเลยที่ 1 ชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่าเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2527
จำเลยที่ 1 ทำสัญญาซื้อเครื่องทำน้ำแข็งหลอดจากโจทก์ 1 เครื่อง ราคา 1,790,000

บาทชำระราคาในวันทำสัญญา 100,000 บาท และชำระเมื่อส่งเครื่องทำน้ำแข็งหลอดถึงโรงงานของจำเลยที่ 1 อีก 400,000 บาท ตามสัญญา ส่วนที่เหลือจำเลยที่ 1 ได้ชำระเป็นงวดให้แก่โจทก์อีก 8 งวด งวดละ 80,000 บาท เป็นเงิน 640,000 บาท รวมเป็นเงินที่จำเลยที่ 1 ชำระให้แก่โจทก์จำนวน 1,140,000 บาท

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยเป็นประการแรกตามฎีกาของจำเลยที่ 1 และของโจทก์ว่าจำเลยที่ 1 ยังค้างชำระค่าเครื่องทำน้ำแข็งหลอดแก่โจทก์อีกเป็นเงินเท่าใดจำเลยที่ 1 อ้างว่าเมื่อได้ชำระเงินไปแล้ว 1,140,000 บาทก็ยังคงค้างเพียง 650,000 บาท แต่โจทก์ฎีกาอ้างว่าเงินที่จำเลยที่ 1 ชำระให้แก่โจทก์นั้น เป็นการแบ่งชำระเป็นค่าติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็งหลอดตามสัญญาอีกฉบับหนึ่ง จำนวน 250,000 บาท จึงคงค้างชำระค่าเครื่องทำน้ำแข็งหลอด 900,000 บาท ต่อมามีการชำระอีก 45,595 บาท จำเลยที่ 1 จึงเหลือน้อยคงค้างชำระค่าเครื่องทำน้ำแข็งหลอดแก่โจทก์จำนวน 854,405 บาท เห็นว่าโจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ที่ค้างจากการซื้อเครื่องทำน้ำแข็งหลอดเท่านั้นมิได้กล่าวอ้างถึงสัญญาติดตั้งเครื่องด้วยแต่อย่างใด การที่โจทก์ยกสัญญาติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็งหลอดดังกล่าวขึ้นอ้างในฎีกา จึงเป็นข้อเท็จจริงที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 บรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้โจทก์จึงนำส่วนนี้มาหักเป็นค่าติดตั้งเครื่องไม่ได้ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ชำระค่าเครื่องทำน้ำแข็งหลอดแก่โจทก์ไปแล้ว 1,140,000 บาทยังคงค้างชำระเพียง 650,000 บาทดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่าจำเลยที่ 1 มีสิทธิยึดหน่วงไม่ชำระราคาที่ค้างแก่โจทก์เพราะโจทก์ส่งมอบทรัพย์สินที่ขายชำรุดบกพร่องหรือไม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 472 บัญญัติให้ผู้ขายต้องรับผิดชอบต่อผู้ซื้อในความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินซึ่งขาย และผู้ซื้อที่มีสิทธิที่จะยึดหน่วงราคาที่ยังไม่ได้

ชำระแก่ผู้ขายตามมาตรา 488 นั้น จะต้องเป็นความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ก่อนแล้ว หรือมีอยู่ในขณะทำสัญญาซื้อขายหรือในเวลาส่งมอบทรัพย์สินที่ขาย ส่วนความชำรุดบกพร่องที่มีขึ้นภายหลังผู้ขายหาต้องรับผิดชอบไม่ จำเลยที่ 1 นำสืบรับข้อเท็จจริงว่าที่เครื่องทำน้ำแข็งหลอดไม่สามารถผลิตน้ำแข็งได้ 15,000 กิโลกรัมต่อ 24 ชั่วโมง ตามสัญญานั้นเนื่องจากตั้งเครื่องคอมเพรสเซอร์ห่างจากเครื่องทำน้ำแข็งหลอดมากเกินไป ทำให้แรงอัดแอมโมเนียอ่อน หาใช่เกิดจากตัวเครื่องและอุปกรณ์การทำน้ำแข็งหลอดไม่ และสาเหตุเดียวกันนี้ที่ทำให้ล้นไอดีไอเสียแตก ก็เป็นความชำรุดบกพร่องที่มีขึ้นในภายหลังที่จำเลยที่ 1 รับมอบและใช้ประโยชน์มาก่อนแล้ว จำเลยที่ 1 จึงมีหน้าที่ต้องชำระเงินส่วนที่ยังค้างชำระให้แก่โจทก์ ส่วนที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าการที่โจทก์ติดตั้งให้มีความชำรุดบกพร่องอย่างไร โจทก์จะต้องแก้ไขให้จำเลยที่ 1 หรือไม่ เป็นเรื่องที่จำเลยที่ 1 จะต้องดำเนินการตามข้อสัญญาที่มีอยู่อีกส่วนหนึ่ง จำเลยที่ 1 จะอ้างมาเป็นเหตุยิดหน่วงราคาไม่ยอมชำระเงินให้แก่โจทก์หาได้ไม่

ปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ประการสุดท้ายว่า คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ตามเอกสารหมาย จ.7ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจำเลยทั้งสองชำระเงินเป็นค่าเครื่องทำน้ำแข็งหลอดบางส่วน เป็นเงิน 20,000 บาทเอกสารดังกล่าวลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2532 ส่วนใบเสร็จตามเอกสารหมาย จ.8 และ จ.9 เป็นการชำระหนี้ค่าอุปกรณ์บางส่วนของเครื่องทำความเย็น หาใช่เป็นค่าเครื่องทำน้ำแข็งหลอดไม่ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้ชำระเงินค่าซื้อเครื่องทำน้ำแข็งหลอดให้แก่โจทก์เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2532 สิทธิเรียกร้องของโจทก์เป็นการที่ผู้ประกอบการค้าเรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบให้แก่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ใช้เครื่องทำน้ำแข็งหลอดที่ซื้อผลิตน้ำแข็งออกขาย จึงเป็นการที่ได้ทำเพื่อกิจการของฝ่ายลูกหนี้นั่นเอง ซึ่งมีอายุความ 5 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/33(5) โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2535 ยังไม่เกิน 5 ปี คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ ข้อที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 ชำระดอกเบี้ยเป็นเวลา 6

ปี 6 เดือน เกินกว่า 5 ปี จึงขาดอายุความนั้น เห็นว่าดอกเบี้ยเนื่องจากการผิดนัดใน
กรณีนี้มีใช้ดอกเบี้ยค้างชำระซึ่งมีอายุความ 5 ปีตามความในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 193/33(1) แต่เป็นดอกเบี้ยที่กำหนดแทนค่าเสียหายตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคหนึ่งและไม่มีกฎหมายบัญญัติ
อายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 193/30คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความเช่นกัน

พิพากษายืน

(อร่าม หุตางกูร-สุนทร สิทธิเวชวิจิตร-อำนวย เต็มพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ